

1501298-31.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136413/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 25071054 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2136413 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO FABBRO GOMES FELIPE

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501298-31.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501298-31.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136413/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 25071054 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2136413 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO FABBRO GOMES FELIPE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Fabiano Fabbro Gomes Felipe foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 06h30min, na Passagem Bingo, nº 109, Clima, nesta cidade e comarca de Guarulhos,

trazia consigo, para fins de tráfico, 152 microtubos plásticos, tipo “eppendorf”, contendo cocaína, com peso líquido de 37,4 gramas, e 38 porções de maconha, com peso líquido de 42,13 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra da denúncia que o réu trazia consigo as drogas acima descritas para fins de comercialização e entrega a terceiros. Policiais civis que realizavam diligências pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, com uma sacola plástica em mãos, e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, dentro da sacola que o réu carregava, foram localizados os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R\$ 26,00, em dinheiro trocado. Indagado, Fabiano confessou informalmente a traficância, afirmando, ainda, ser procurado pela Justiça.

O réu foi notificado (fl. 105) e apresentou defesa preliminar (fl. 110).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022 (fls. 113/114).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defensoria Pública sustentou a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, para o caso de condenação, pena-base no mínimo, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais civis Antônio Dias de Lima e Carolina Spyridion Varrichio.

Antônio relatou que estavam em campo operacional em local conhecido como ponto de venda de drogas quando visualizaram o réu em atitudes características de mercancia de drogas, pois trazia consigo uma sacola plástica, o que motivou a abordagem. Na sacola plástica que trazia em suas mãos foram encontradas 152 porções de substância aparentando ser cocaína, 38 porções de substância aparentando ser maconha, além de R\$ 26,00. O réu informou tratar-se de pessoa procurada por crime cometido em data passada e confessou estar ali naquela localidade comercializando entorpecentes (fl. 10).

A policial civil Carolina apresentou relato idêntico (fl. 11).

Perante a Autoridade Policial, o réu manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 12).

Em juízo, os policiais foram novamente ouvidos e o réu interrogado.

Antônio relatou que realizava diligências pelo local dos fatos, conhecido em razão da frequente comercialização de drogas, quando avistou o réu com uma sacola, sendo decidido pela abordagem. Na sacola havia 152 porções de cocaína e 38 de maconha, além de dinheiro em espécie. Inquirido no local, o réu admitiu a traficância. Na Delegacia de Polícia foi constatado que o réu era procurado. Não conhecia o réu. Carolina relatou que realizava diligências no local dos fatos e viu o réu com uma sacola nas mãos. Realizada a abordagem, com o réu foram encontradas, no interior da sacola, diversas porções de drogas. Ele admitiu a traficância e disse que era procurado.

Fabiano confessou a prática do tráfico ilícito de drogas. Disse que realmente trazia drogas consigo em uma sacola plástica.

Essas são as provas produzidas.

No mérito, não obstante a manifestação da ilustre defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fl. 13) e laudos de constatação prévia (fls. 20/24) e de exame químico-toxicológico (fls. 132/134), os quais constatarem no material apreendido a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol, substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O réu confessou a prática do crime, e sua confissão se harmoniza com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas colhidas em juízo.

Os policiais civis, em solo policial e em juízo, narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que realizavam diligências em local conhecido pela mercancia ilícita de entorpecentes quando avistaram o réu trazendo consigo uma sacola plástica, o que ensejou a abordagem, dentro da qual havia as drogas e dinheiro em espécie apreendidos.

Para além da confissão espontânea, a quantidade e variedade de entorpecentes (190 porções de drogas de dois tipos), o contexto no qual desenvolvida a ação criminosa (abordagem em ponto de venda de drogas) e o dinheiro apreendido (R\$ 26,00 em notas diversas) não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao tráfico.

Assim, a conduta do réu se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis ao réu.

O réu possui uma condenação definitiva, mas ela será valorada na fase seguinte. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se a conduta apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também são inteiramente favoráveis ao acusado. Cumpre destacar que a quantidade de drogas é ínfima: 79 gramas.

Assim, fixo a básica no piso, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem configurada agravante da reincidência, ante a condenação sofrida por Fabiano no processo nº 0001202-17.2011.8.26.0587, da 1ª Vara Criminal de São Sebastião, com trânsito em julgado em 07.03.2016 (fl. 64). Também presente a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, pois Fabiano confessou a prática delitiva.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa no piso.

Em razão da reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

A quantidade de pena aplicada e reincidência específica impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu Fabiano Fabbro Gomes Felipe, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico indica que faz da prática de crimes seu meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja solto prematuramente. No mais, como ele respondeu ao processo preso, não se justificaria a soltura agora que condenado. Por esses motivos, mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Guarulhos, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA